12 වන අධිකාරය

අර්ථ නිරූපණය

1901 අංක 21
1912 අංක 22
1913 අංක 2,
1916 අංක 8
1924 අංක 20
1931 අංක 8,
1947 අංක 2
දරන ආඥාපනත්
1954 අංක 5,
1965 අංක 17
1971 අංක 29
1972 අංක 18
දරන පනත්
ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ
1974 අංක 29
දරන පනත

ඇතැම් පාඨවල අර්ථය නිරූපණය කිරීම සඳහා ද ප්‍රඥප්තිවල හා වෙනත් ලිඛිත නීතිවල භාවිත කෙරෙන භාෂා ව්‍යවහාරය කෙටි කිරීම සඳහා හා වෙනත් කාර්යයන් සඳහා ද වූ ආඥාපනතකි.

[1901 දෙසැම්බර් මස 3 වන දින.]

දුහුඩු නාමය.

1. මේ ආඥාපනත අර්ථ නිරූපණ ආඥාපනත යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

අර්ථ නිරූපණය

2. විෂයයෙහි හෝ පද සම්බන්ධයෙහි ප්‍රතිවිරුද්ධ කිසිවක් ඇතහොත් මිස, මේ ආඥාපනතෙහි හා මේ ආඥාපනත ආරම්භ වීමට පෙර වුව ද පසුව වුව ද පනවන ලද සෑම ලිඛිත නීතියක—

(අ) "අත්සන් කරනවා" යන්න, එහි ව්‍යාකරණානුකූල වෙනස්වීම් හා සජාතීය යෙදුම් ද සමග, තම නම ලිවීමට නුපුළුවන් තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් වූ විට, එයට ව්‍යාකරණානුකූල වෙනස්වීම් හා සජාතීය යෙදුම් ද සමග "ලකුණු කරනවා" යන්න ඇතුළත් වේ ;

(ආ) "අන්තිම කැමති ' පත්‍රය" යන්නට කොඩිසිල් පත්‍රයක් ඇතුළත් වේ ;

(ඇ) "අනුබල දෙනවා" යන පාඨය එහි ව්‍යාකරණානුකූල වෙනස්වීම් හා සජාතීය යෙදුම් ද සමග ගත් කල්හි එම පාඨයට එය දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයෙහි දරන අර්ථය ම ඇත්තේ ය ;

(ඈ) "අමාත්‍යවරයා" යන්න ආණ්ඩුවේ යම් විෂයක් හෝ කර්තව්‍යයක් සම්බන්ධයෙන් යෙදුණ විට, ජනාධිපතිවරයා විසින් ඒ විෂය හෝ කර්තව්‍යය පවරනු ලැබ සිටින අමාත්‍යවරයා ඉත් අදහස් වන අතර ඒ අමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීම සඳහා යථා පරිදි පත් කරනු ලැබූ තැනැත්තෙක් එයට ඇතුළත් වේ ;

(ඉ) "අමාත්‍යාංශය" හෝ "භාර කරනු ලැබූ අමාත්‍යාංශය" යන්න යම් විෂයයක් හෝ කර්තව්‍යයක් සම්බන්ධයෙන් යෙදුණු විට, ජනාධිපතිවරයා විසින් ඒ විෂය හෝ කර්තව්‍යය පවරනු ලැබ සිටින අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශය ඉත් අදහස් වේ ;

(ඊ) "ආණ්ඩුව" යන පාඨයෙන්, විස්තරවාචී හෝ නිශ්චිතාර්ථවාචී පද කිසිවකින් හෝ පද සම්බන්ධයෙන් අන් කිසි අර්ථයක් එහි දක්වා නොමැති අවස්ථාවක, හා "ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුව" හෝ "ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව" හෝ "මේ දිවයිනේ ආණ්ඩුව" හෝ "ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ ආණ්ඩුව" හෝ "ජනරජයේ ආණ්ඩුව" යන පාඨවලින්, 1978 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ සංස්ථාපිත ජනරජයේ ආණ්ඩුව අදහස් වේ ;

(උ) "ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව" යන්නෙන්, 1978 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අදහස් වේ ;

(ඌ) "ආඥාපනත" යන්නෙන් 1947 ඔක්තෝබර් මස 14 වන දිනට පෙර පනවනු ලැබූ ප්‍රඥප්තියක් අදහස් වේ ;

(එ) "ආරම්භ වීම" යන්න ප්‍රඥප්තියක් සම්බන්ධයෙන් යෙදුණු විට ඒ ප්‍රඥප්තිය වලංගු වන දිනය ඉත් අදහස් වේ ; තවද "ක්‍රියාත්මක වීම" යන්න වලංගු වූ වහාම ක්‍රියාත්මක නොවිය යුතු ප්‍රඥප්තියක් සම්බන්ධයෙන් යෙදුණු විට ඒ ප්‍රඥප්තිය ක්‍රියාත්මක වන දිනය ඉත් අදහස් වේ ;

(ඒ) "එක්සත් රාජධානිය" යන්නෙන් මහා බ්‍රිතාන්‍ය හා උතුරු අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානිය අදහස් වේ ;

(ඔ) "ගැසට් පත්‍රය" හෝ "ආණ්ඩුවේ ගැසට් පත්‍රය" යන්නෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුවේ නියමයෙන් ප්‍රසිද්ධ කරනු ලබන ගැසට් පත්‍රය අදහස් වන අතර එසේ ප්‍රසිද්ධ කරනු ලබන යම් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් එයට ඇතුළත් වේ ;

(ඕ) "ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ පනත" යන්නෙන්, 1972 මැයි මස 22 වන දින සම්මත කොට පනවනු ලැබූ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ සංස්ථාපනය කරනු ලැබූ ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ පනතක් අදහස් වේ ;

(ක) "ජනාධිපතිවරයා" යන්නෙන්, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී- ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා අදහස් වන අතර මහුගේ ධුරයේ බලතල, කාර්ය හා කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හා ඉටු කිරීමට යථා පරිදි පත් කරනු ලැබූ හෝ නම් කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තෙක් එයට ඇතුළත් වේ ;

(ග) "තැනැත්තා" යන්නට සංස්ථාගත කළ හෝ සංස්ථාගත නොකළ යම් පුද්ගල මණ්ඩලයක් ඇතුළත් වේ ;

(ච) "දිවයින" සහ "මේ දිවයින", "ලංකාව" සහ "ශ්‍රී ලංකාව" යන පාඨවලින් පද සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය වන පරිදි ශ්‍රී ලංකාද්වීපය හෝ ලංකාද්වීපය අදහස් වේ ;

(ජ) "දිවුරුම" සහ "දිවුරුම් පත්‍රය" යන්නට, දිවුරීම වෙනුවට ප්‍රතිඥාවක් දීමට හෝ ප්‍රකාශයක් කිරීමට හෝ තත් කාලයෙහි නීතියෙන් අවසර ඇති තැනැත්තන් සම්බන්ධයෙන් වූ විට ප්‍රතිඥාවක් දීම හෝ ප්‍රකාශයක් කිරීම ඇතුළත් වන අතර එවැනිම අවස්ථාවක "දිවුරනවා" යන්නට ප්‍රතිඥා දීම හා ප්‍රකාශ කිරීම ඇතුළත් වේ ;

(ට) "නෞකාධිපති" යන්න නැවක් සම්බන්ධයෙන් යෙදුණු විට (නියමුවකු හැර) තත් කාලයෙහි නැවක පාලනය හෝ භාරය දරන යම් තැනැත්තෙක් ඉන් අදහස් වේ ;

(ඩ) "නියමිත" යන්නෙන්, ඒ පාඨය යෙදෙන ප්‍රඥප්තිය මගින් හෝ ඒ ප්‍රඥප්තිය යටතේ සාදන ලද යම් රීතියක් නියෝගයක්, අතුරු ව්‍යවස්ථාවක් ප්‍රකාශනයක් හෝ නියමයක් මගින් නියමිත බව අදහස් වේ ;

(ණ) "නීතිපතිවරයා" යන්නෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිපතිවරයා අදහස් වන අතර වැඩ බලන නීතිපතිවරයෙක් එයට ඇතුළත් වේ ;

(ත) "සොලිසිටර් ජනරාල්වරයා" යන්නෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ සොලිසිටර් ජනරාල්වරයා අදහස් වන අතර අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල්වරයකු සහ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්වරයෙක් ද සොලිසිටර් ජනරාල්වරයා, අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල්වරයා හෝ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්වරයා වෙනුවට ක්‍රියා කරන යම් නිලධරයෙක් ද එයට ඇතුළත් වේ ;

(ද) "පනත" හෝ "පාර්ලිමේන්තු පනත" යන්නෙන් අවස්ථාවෝචිත පරිදි, ලංකාවේ හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායකය විසින්, 1947 ඔක්තෝබර් මස 14 වන දින හෝ ඊට පසුව පනවන ලද ප්‍රඥප්තියක් අදහස් වේ ;

(න) "පරිච්ඡේදය", "කොටස", "වගන්තිය" සහ "උපලේඛනය" යන මේ පාඨවලින් පිළිවෙළින් ඒ එක් එක් වචනය යෙදෙන ප්‍රඥප්තියෙහි පරිච්ඡේදයක්, කොටසක්, වගන්තියක් සහ උපලේඛනයක් ප්‍රකාශ වන අතර "උපවගන්තිය" යන්නෙන් එම වචනය යෙදෙන වගන්තියෙහි උප වගන්තියක් ප්‍රකාශ වේ ;

(ප) "පළාත් පාලන ආයතනය" යන්නෙන් මහා නගර සභාවක්, නගර සභාවක්, සුළු නගර සභාවක් හෝ ගම් සභාවක් අදහස් වන අතර ඒ යම් සභාවක් විසින් ක්‍රියාත්මක කරන හා ඉටු කරන බලතලවලට, කාර්යවලට සහ කර්තව්‍යවලට අනුරූප වන්නා වූ හෝ සමාන වන්නා වූ බලතල, කාර්ය සහ කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඉටු කිරීම සඳහා යම්කිසි නීතියකින් හෝ නීතියක් යටතේ හෝ ඇති කොට පිහිටුවන ලද කවර වූ හෝ අධිකාරයක් ඊට ඇතුළත් වේ ;

(බ) "පාර්ලිමේන්තුව" යන්නෙන්, 1978 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන අනුව සංස්ථාපනය කරනු ලැබූ පාර්ලිමේන්තුව අදහස් වේ.

(ම) "පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී" යන්නෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් අදහස් වේ ;

(ය) "ප්‍රඥප්තිය" යන්නෙන්, අවස්ථාවෝචිත පරිදි ලංකාවේ හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායකය විසින් පනවන ලද ආඥාපනතක්, ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ පනතක් හෝ පනතක් අදහස් වන අතර, එයට

(i) 1978 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ;

(ii) ශ්‍රී ලංකාව තුළ නීතියේ බලය ඇත්තා වූ ද 1834 ජනවාරි මස 1 වන දිනට පෙර ප්‍රකාශනයක් හෝ රෙගුලාසියක් වශයෙන් ප්‍රකාශ කරන ලද්දා වූ ද යම් ප්‍රඥප්තියක් ;

(iii) එක් දහස් හත්සිය හතේ අවුරුද්දේ දී ලංකාවේ ඕලන්ද ආණ්ඩුව විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද්දා වූ ද තේසවලමය රෙගුලාසියෙහි පදහන් කරන ලද්දා වූ ද තේසවලමය හෝ යාපනයේ මලබාර් ජාතිකයන්ගේ නීති හා චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ; සහ

(iv) 1946 ලංකා (පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ) රාජ සභා ආඥාව

ඇතුළත් වේ ;

*(අඅ) "පුර පසළොස්වක පොහෝ දින" යන්නට නිවාඩු පනතෙහි දී ඇති අර්ථය ම ඇති අතර "පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයක්" යන යෙදුම ඒ අනුව තේරුම්ගත යුතු ය ;

(ආආ) "බරපතල වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කිරීම", "බරපතල වැඩ නැතිව බන්ධනාගාරගත කිරීම" සහ "දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීම" යන මේ පාඨවලට ඒ පාඨ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයෙහි දරන අර්ථය ම ඇති අතර, "බන්ධනාගාරගත කිරීම" යන්නෙන් බරපතල වැඩ නැතිව බන්ධනාගාරගත කිරීම අදහස් වේ ;

(ඇඇ) "මාසය" යන්නෙන්, චන්ද්‍ර මාසය අදහස් කරන බව දක්වෙන වචන එකතු කර ඇතහොත් මිස, ලිත් මාසයක් අදහස් වේ ;

(ඈඈ) "රජය" හෝ "ජනරජය" හෝ "ශ්‍රී ලංකා ජනරජය" යන්නෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය අදහස් වේ ;

(ඉඉ) "රජයේ නීතිඥ" යන්නට රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයෙක් සහ වැඩබලන රජයේ නීතිඥවරයෙක් ද වැඩබලන රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයෙක් ද ඇතුළත් වෙති ;

*(ඊඊ) "රජයේ නිවාඩු දින" යන්නට නිවාඩු පනතෙහි දී ඇති අර්ථය ම ඇති අතර "රජයේ නිවාඩු දිනයක්" යන යෙදුම ඒ අනුව තේරුම් ගත යුතු ය.

(උඋ) "ලිඛිත නීතිය" යන්නෙන් ලංකාවේ හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායකයෙහි සියලු ආඥාපනත්, ජාතික රාජ්‍ය සභා පනත් හා පනත් සහ ලංකාව හෝ ශ්‍රී ලංකාව හෝ එහි යම් කොටසක් තුළ හෝ සඳහා සෑදීමට හෝ නිකුත් කිරීමට යම් ව්‍යවස්ථාපිත හෝ අන්‍ය ප්‍රඥප්තියක් යටතේ බලය ඇති යම් මණ්ඩලයක් හෝ තැනැත්තකු විසින් සාදන ලද හෝ නිකුත් කරන ලද සියලු නියමයන්, ප්‍රකාශන, රීති, අතුරු ව්‍යවස්ථා, නියෝග, වොරන්ට් බලපත්‍ර හා සෑම ආකාරයක ම අධිකරණ නියෝග ද විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා ද 1946 ලංකා (පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ) රාජ සභා ආඥාව ද අදහස් වන අතර ඒවා එම පාඨයට ඇතුළත් වේ ;

(ඌඌ) "ලියාපදිංචි කළ" යන්න ලේඛනයක් සම්බන්ධයෙන් යෙදුණු විට ඒ ලේඛනය ලියාපදිංචි කිරීමට තත් කාලයෙහි අදාළ නීතියෙහි විධිවිධාන යටතේ එය ලියාපදිංචි කරන ලද බව ඉන් අදහස් වේ ;

(එඑ) "ලේකම්වරයා" යන්න යම් අමාත්‍යාංශයක් සම්බන්ධයෙන් යොදනු ලැබූ විට, අදාළ විෂය හෝ කර්තව්‍යය පවරනු ලැබූ අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ඉන් අදහස් වේ ;

(ඒඒ) "වටිනාකම" යන්න නඩුවක සම්බන්ධයෙන් යෙදුණු විට නඩුවේ විෂය කරුණෙහි මුදල හෝ වටිනාකම ඉන් අදහස් වේ ;

(ඔඔ) "විදේශීය රටක්" හෝ "විදේශීය රාජ්‍යයක්" යන්නෙන් ශ්‍රී ලංකාව නොවන යම් රටක් හෝ රාජ්‍යයක් අදහස් වේ ;

(ඕඕ) "ව්‍යවස්ථාදායකය" යන්නෙන්, 1978 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ සංස්ථාපිත පාර්ලිමේන්තුව අදහස් වන අතර, ලංකාව හෝ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යවස්ථාදායක බලය

---

*1971.11.15 වන දින අංක 14,984/44 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය බලන්න

ක්‍රියාත්මක කිරීමට යම් කාලයක් තුළ දී බලය පවරනු ලැබූ පුද්ගලයෙක් හෝ පුද්ගල මණ්ඩලයක් එයට ඇතුළත් වේ :

(කක) පුරුෂවාචක පදවලට ස්ත්‍රීවාචක පද ද ඇතුළත් වන ලෙස ගත යුතු ය.

(ගග) ඒක වචන පදවල බහුවචනාර්ථය ද ඇතුළත් විය යුතු අතර එය ප්‍රතිලෝම වශයෙන්ද විය යුතු ය.

රජයේ අයිතිවාසිකම් ව්‍යාවර්තනය කිරීම

3. කිසි ම ප්‍රඥප්තියක්, රජයේ අයිතිවාසිකම කෙරෙහි එහි බලපෑම ප්‍රකාශිතව ම එහි දක්වා ඇතහොත් මිස හෝ රජය ඒ ප්‍රඥප්තියෙන් බැඳී ඇති බව අවශ්‍ය ව්‍යංගයෙන් පෙනී යනහොත් මිස, රජයේ අයිතිවාසිකම කෙරෙහි කිසිදු ආකාරයකින් බල නොපාන්නේ ය.

බලතල හා කාර්ය ක්‍රියාවෙහි යෙදවීම

4. මේ ආඥාපනත ආරම්භ වීමට පෙර හෝ පසු සම්මත කරන ලද හෝ පනවන ලද ප්‍රඥප්තියකින් හෝ ලිඛිත නීතියකින් බලයක් පැවරෙන හෝ කාර්යයක් නියම කෙරෙන අවස්ථාවක, පටහැනි චේතනාවක් පෙනී යනහොත් මිස, අවස්ථාවට අවශ්‍ය වන අන්දමින් කලින් කල ඒ බලය ක්‍රියාවෙහි යොදවනු ලැබිය හැකි අතර ඒ කාර්යය ඉටු කරනු ලැබිය යුතු ය.

‘ප්‍රධාන ආඥාපනත’ යන්නෙහි, ‘ප්‍රධාන ජාතික රාජ්‍ය සභා පනත’ යන්නෙහි හා ‘ප්‍රධාන පනත’ යන්නෙහි අර්ථය.

5. (1) අන් කිසි ප්‍රඥප්තියක් සංශෝධනය කිරීමේ යම් ප්‍රඥප්තියක ‘ප්‍රධාන ආඥාපනත’ හෝ ‘ප්‍රධාන ජාතික රාජ්‍ය සභා පනත’ හෝ ‘ප්‍රධාන පනත’ යන යෙදුමෙන් සංශෝධනය කෙරෙන ප්‍රඥප්තිය අදහස් වන්නේ ය.

(2) සෑම සංශෝධන ප්‍රඥප්තියක් ම එය අදාළ වන ප්‍රඥප්තිය සමග එකක් ලෙස කියවිය යුතු ය

ලිඛිත නීති ඉවත් කිරීමේ හෝ එම නීතිවල කාලය ඉකුත් වීමේ බලපෑම

6. (1) පූර්ව ලිඛිත නීතියක් සම්පූර්ණයෙන් ම හෝ පූර්ව ලිඛිත නීතියක කොටසක් හෝ ඉවත් කරන යම් ලිඛිත නීතියක් තිබී ඒ නීතිය ඉවත් කරනු ලැබූ කවර අවස්ථාවක දී වුව ද, ඉවත් කරනු ලැබූ ලිඛිත නීතිය, හෝ ඉවත් කරන ලිඛිත නීතිය ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවේ වලංගුව නොතිබුණු හෝ නොපැවතුණු අයිතිවාසිකමක්, ධූරයක්, වරප්‍රසාදයක්, කරුණක් හෝ දෙයක් අලුත් කෙරෙන බවට හෝ අලුත් කළ ලෙස සැලකිය යුතු බවට යම් ප්‍රකාශිත විධිවිධානයක් නොමැති විට, ඒ ඉවත් කිරීමෙන් එය එසේ අලුත් නොවන්නේ ය : නොහොත් එසේ අලුත් වූ ලෙස නොසැලකිය යුතු ය.

(2) පූර්ව ලිඛිත නීතියක් සම්පූර්ණයෙන් ම හෝ පූර්ව ලිඛිත නීතියක කොටසක් හෝ යම් ලිඛිත නීතියක් මගින් ඉවත් කෙරෙන්නා වූ හා ඒ වෙනුවට අලුත් විධිවිධානයක් ප්‍රතියෝජනය කෙරෙන්නා වූ කවර අවස්ථාවක දී වුව ද, ඒ ප්‍රතියෝජිත විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක වන තුරු, ඒ ඉවත් කිරීම වලංගු නොවන්නේ ය.

(3) පූර්ව ලිඛිත නීතියක් සම්පූර්ණයෙන් ම හෝ පූර්ව ලිඛිත නීතියක කොටසක් හෝ යම් ලිඛිත නීතියක් මගින් ඉවත් කෙරෙන කවර අවස්ථාවක වුව ද, ඒ ඉවත් කිරීම පහත සඳහන් කිසිවක් කෙරෙහි බල පෑ යුතු බවට හෝ බල පෑ ලෙස සැලකිය යුතු බවට යම් ප්‍රකාශිත විධිවිධානයක් නොමැති විට, එය එසේ බල නොපාන්නේ ය : නොහොත් එසේ බල පෑ ලෙස නොසැලකිය යුතු ය :—

(අ) ඉවත් කරනු ලැබූ නීතිය අතීතයේ ක්‍රියාත්මක වීම හෝ ඒ ලිඛිත නීතිය යටතේ යථා පරිදි කරනු ලැබූ හෝ විඳිනු ලැබූ කිසිවක් ;

(ආ) ඉවත් කරනු ලැබූ ලිඛිත නීතිය යටතේ කරන ලද යම් වරදක්, අත් කරගත් යම් අයිතිවාසිකමක් හෝ නිදහසක්, හෝ ලබන ලද යම් දණ්ඩනයක් :

(ඇ) ඉවත් කිරීමේ ලිඛිත නීතිය ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවේ පවතිමින් තුබූ හෝ අවසාන නොවී තුබූ යම් නඩුවක්, නඩු කටයුත්තක් හෝ දෙයක්, එවැනි යම් නඩුවක්, නඩු කටයුත්තක් හෝ දෙයක් එවැනි ඉවත් කිරීමක් නොසිදු වූවාක් මෙන් කර ගෙන යාම ද සම්පූර්ණ කිරීම ද කළ හැකි ය.

(4) යම් ලිඛිත නීතියක් නිරුද්ධ වන අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට ඒ ලිඛිත නීතිය නිරුද්ධ නොවී ඉවත් කරනු ලැබූ විට කෙරෙන ආකාරයෙන් ම (3) වන උපවගන්තිය අදාළ වන්නේ ය.

(5) මේ ආඥාපනත ආරම්භ වීමට පෙර හෝ පසුව පනවන ලද ලිඛිත නීතිවලට මේ වගන්තිය අදාළ වන්නේ ය.

ප්‍රඥප්තියක් සම්මත වීම හා ක්‍රියාත්මක වීම අතරතුර රීති සෑදීම

7. සම්මත කරනු ලැබූ වහාම ක්‍රියාත්මක නොවන යම් ප්‍රඥප්තියකින්, යම් පුද්ගලයකු වෙත හෝ යම් පුද්ගල මණ්ඩලයක් වෙත ඒ ප්‍රඥප්තිය අදාළ කිරීම සම්බන්ධයෙන් හෝ එය යටතේ යම් ධූරයක් ඇති කිරීම හෝ යම් නිලධරයකු පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් හෝ ඒ ප්‍රඥප්තිය යටතේ යම් දෙයක් කළ යුතු තැනැත්තා හෝ කාලය හෝ ස්ථානය හෝ ආකාරය හෝ ඒ දෙය කිරීම සඳහා වූ ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් හෝ රීති සෑදීමේ හෝ නියමයන් කිරීමේ බලයක් පවරනු ලැබූ අවස්ථාවක, ඒ ප්‍රඥප්තිය සම්මත කිරීමෙන් පසු කවර වේලාවක වුව ද ඒ බලය ක්‍රියාවෙහි යොදවනු ලැබිය හැකි ය ; එහෙත් එසේ සාදන ලද හෝ නිකුත් කරන ලද රීති හෝ නියමයන් ඒ ප්‍රඥප්තිය ක්‍රියාත්මක වන තුරු හෝ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන තුරු වලංගු නොවන්නේ ය.

මේ වගන්තියෙහි ‘රීති’ යන්නට නියෝග හා අතුරු ව්‍යවස්ථා ඇතුළත් වේ.

කාලය ගණන් ගැනීම

8. (1) අධිකරණයක දී හෝ කාර්යාලයක දී යම් ක්‍රියාවක් කිරීම හෝ යම් නඩු කටයුත්තක් පැවැත්වීම සඳහා යම් ලිඛිත නීතියකින් යම් දිනයක සිට හෝ යම් සිද්ධියක් සිදුවීමේ සිට වූ සීමිත කාලයක් නියම කර ඇත්තා වූ හෝ ඉඩ දී ඇත්තා වූ ද ඒ සීමිත කාලයේ අන්තිම දිනය අධිකරණය හෝ කාර්යාලය වසා තබන දිනයක් වූ ද අවස්ථාවක, හා ඒ දිනයෙන් පසු අධිකරණය හෝ කාර්යාලය විවෘත කරන ඊළඟට එන දිනයෙහි ඒ ක්‍රියාව කරන ලද නම් හෝ ඒ නඩු කටයුත්ත පවත්වන ලද නම් එය යථා කාලයේ දී කරන ලද ලෙස හෝ පවත්වන ලද ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(2) යම් කිසි දිනයක අධිකරණයක දී හෝ කාර්යාලයක දී යම් ක්‍රියාවක් කිරීමට හෝ යම් නඩු කටයුත්තක් පැවැත්වීමට යම් ලිඛිත නීතියකින් නියම කර ඇත්තා වූ හෝ ඉඩ දී ඇත්තා වූ අවස්ථාවක, එම දිනයෙහි එම අධිකරණය හෝ කාර්යාලය වසා ඇතහොත් ඒ දිනයෙන් පසු ඒ අධිකරණය හෝ කාර්යාලය විවෘත කරන ඊළඟට එන දිනයෙහි ඒ ක්‍රියාව කරන ලද නම් හෝ ඒ නඩු කටයුත්ත පවත්වන ලද නම් එය යථා කාලයේ දී කරන ලද ලෙස හෝ පවත්වන ලද ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(3) අධිකරණයක දී හෝ කාර්යාලයක දී යම් ක්‍රියාවක් කිරීම හෝ යම් නඩු කටයුත්තක් පැවැත්වීම සඳහා යම් ලිඛිත නීතියකින් යම් දිනයක සිට හෝ යම් සිද්ධියක් සිදුවීමේ සිට වූ දින හයකට නොවැඩි සීමිත කාලයක් නියම කර ඇත්තා වූ හෝ ඉඩ දී ඇත්තා වූ අවස්ථාවක, ඒ කාලය අතරතුර එළඹෙන සෑම රජයේ නිවාඩු දිනයක් ඒ කාලය ගණන් ගැනීමේ දී බැහැර කළ යුතු ය.

(4) අධිකරණයක දී හෝ කාර්යාලයක දී කළ යුතු හෝ පැවැත්විය යුතු ක්‍රියාවක් හෝ නඩු කටයුත්තක් නොවන යම් ක්‍රියාවක් හෝ නඩු කටයුත්තක් කිරීම හෝ පැවැත්වීම සඳහා හෝ යම් සිද්ධියක් සිදුවීම සඳහා යම් ලිඛිත නීතියකින් දිනයක් නම් කර ඇත්තා වූ ද එම දිනය රජයේ නිවාඩු දිනයකට යෙදෙන්නා වූ ද අවස්ථාවක, ඒ රජයේ නිවාඩු දිනයට පසුව එළඹෙන ඊළඟ ප්‍රථම කාර්යාලීය දිනය නම් කර තිබෙන ලෙස ඒ ලිඛිත නීතිය තේරුම් ගත යුතු ය.

(5) මේ ආඥාපනත ආරම්භ වීමට පෙර මෙන් ම ආරම්භ වීමෙන් පසුව පනවන ලද ලිඛිත නීතිවලට මේ වගන්තිය අදාළ වන්නේ ය.

නීති දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් යටතේ වූ වැරදි පිළිබඳ විධිවිධාන

9. යම් ක්‍රියාවකින් හෝ නොකර හැරීමකින් නීති දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් යටතේ වූ වරදක් සංයුක්ත වන අවස්ථාවක, ඒ නීති දෙකෙන් එකක හෝ අන් කිසිවක බලපැවැත්වීම සිදු වූයේ මේ ආඥාපනත ආරම්භ වීමට පෙර වුව ද පසුව වුව ද, පටහැනි චේතනාව පෙනී යනොහොත් මිස, ඒ නීති දෙකෙන් එකක් හෝ අන් කිසිවක් යටතේ නඩු පවරනු ලැබීමට හා දඬුවම් කරනු ලැබීමට වරදකරු යටත් වන්නේ ය; එහෙත් එක ම වරද සඳහා දෙවරක් දඬුවම් කරනු ලැබීමට ඔහු යටත් නො වන්නේ ය.

ලඝු ක්‍රමයෙන් නඩු විසඳිය යුතු වැරදි ප්‍රකාශ කරන ප්‍රඥප්ති [illegible] තේරුම් ගැනීම

10. 1912 ජනවාරි මස 16 වන දිනයෙන් පසු සම්මත කරන ලද යම් ප්‍රඥප්තියක, යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් ලඝු ක්‍රමයෙන් හෝ මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු විසින් හෝ ප්‍රාථමික අධිකරණයක විනිශ්චයකාරවරයකු විසින් නඩු විසඳිය යුතු බව ප්‍රකාශ කර ඇති අවස්ථාවක හෝ යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් ලඝු ක්‍රමයෙන් හෝ මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු විසින් හෝ ප්‍රාථමික අධිකරණයක විනිශ්චයකාරවරයකු විසින් නඩු විසඳිය යුතු බව ව්‍යංගයෙන් දක්වෙන වචන යොදා ඇති අවස්ථාවක, එවැනි කවර නඩුවක දී වුව ද, පටහැනි චේතනාව පෙනී යනොහොත් මිස, නඩුව විභාග කරන මහෙස්ත්‍රාත්වරයාගේ හෝ ප්‍රාථමික අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයාගේ සාමාන්‍ය බලතලවල හෝ අධිකරණ බලයේ යම් සීමා කිරීමක් ඇත ද එය නොතකා, ඒ වරද සඳහා නියමිත සම්පූර්ණ දණ්ඩනය පැමිණවීමට ඔහුට බලය ඇති ලෙස සැලකිය යුතු ය.

අමාත්‍යවරයකු වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා ආදිය ඉදිරිපත් කිරීම

11. පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේ යම් යෝජනාවක් ගෙන ඒම හෝ යම් දෙයක් එය හමුවට පැමිණවීම නැතහොත් එය හමුවෙහි තැබීම අමාත්‍යවරයකු විසින් කළ යුතු බව නියම කරන යම් ලිඛිත නීති විධිවිධානයක් ඇති කල්හි පාර්ලිමේන්තුවට එම අමාත්‍යවරයා පැමිණ නොමැති විට එම අමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් අන් කිසි අමාත්‍යවරයකු හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු විසින් එම යෝජනාව ගෙන එන ලද්දේ නම් හෝ එම කරුණ එසේ එය හමුවට පමුණුවන ලද්දේ නම් නැතහොත් එය හමුවෙහි තබන ලද්දේ නම් ඒ විධිවිධානය අනුව ක්‍රියා කරන ලද ලෙස සැලකිය යුතු ය.

පත්වීම් කිරීමේ බලය

12. යම් නීතියකින් බලය දී ඇති යම් පත් කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට, ඒ පත් කිරීම කළ යුතු බලධරයා කවරෙක් ද යන්න පිළිබඳව 1978 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් හෝ අන් කිසි නීතියකින් විධිවිධාන සලස්වා නොමැති අවස්ථාවක, අමාත්‍යවරයා විසින් හෝ තත් කාර්යය සඳහා අමාත්‍යවරයා විසින් බලය පවරන ලද නිලධරයකු විසින් ඒ පත් කිරීම කළ හැකි ය. .

අනුප්‍රාප්තවරුන්ගේ කාර්යයන් ඉටු කිරීම

13. යම් කාර්යයක් හෝ කර්තව්‍යයක් අනුප්‍රාප්තවරුන් විසින් කළ යුතු බව හෝ ඉටු කළ යුතු බව යම් ලිඛිත නීතියකින් නියම් කෙරෙන හෝ එසේ කිරීමට ඉන් බලය පැවරෙන අවස්ථාවක, අමාත්‍යවරයා විසින් ඒ කාර්යය හෝ කර්තව්‍යය පවරනු ලැබූ යම් තැනැත්තකු විසින් ඒ කාර්යය කළ හැකි ය; නොහොත් ඒ කර්තව්‍යය ඉටු කළ හැකි ය.

කාලය ආරම්භ වීම.

14. සියලු ම ප්‍රඥප්තිවල—

(අ) දින මාලාවක හෝ යම් කාලසීමාවක පළමුවන දිනය බැහැර කිරීමේ කාර්යය සඳහා “පටන්” යන වචනය පාවිච්චි කිරීම ප්‍රමාණවත් වූ ලෙස හා විය යුතු ලෙස සැලකිය යුතු ය ;

කාලය අවසාන වීම.

(ආ) දින මාලාවක හෝ යම් කාලසීමාවක අන්තිම දිනය ඇතුළත් කිරීමේ කාර්යය සඳහා “තෙක්” යන වචනය පාවිච්චි කිරීම ප්‍රමාණවත් වූ ලෙස හා විය යුතු ලෙස සැලකිය යුතු ය ;

ධුර ප්‍රධානයන් හා යටත් නිලධරයන්

(ඇ) ධුරයක ප්‍රධානයාට හෝ ජ්‍යෙෂ්ඨයාට සම්බන්ධ නීතියක් ඒ ප්‍රධානයා හෝ ජ්‍යෙෂ්ඨයා වෙනුවට නීත්‍යනුකූලව ඒ ධුරයෙහි කාර්යය කරන නියෝජ්‍යයන් හෝ යටත් නිලධරයන් සම්බන්ධයෙන් අදාළ විය යුතු බව ප්‍රකාශ කිරීමේ කාර්යය සඳහා, ඒ ප්‍රධානයාගේ හෝ ජ්‍යෙෂ්ඨයාගේ කාර්යය නිශ්චිතව දක්වීම ප්‍රමාණවත් වූ ලෙස හා විය යුතු ලෙස සැලකිය යුතු ය ;

අනුප්‍රාප්තිකයෝ.

(ඈ) අවිච්ඡින්න පැවැත්මක් ඇති යම් නිලවතුන්ගේ හෝ සංස්ථාවල අනුප්‍රාප්තිකයන්ට නීතියක ඇති සම්බන්ධය දක්වීමේ කාර්යය සඳහා, නිලවතුන්ට හෝ සංස්ථාවලට එහි ඇති සම්බන්ධය ප්‍රකාශ කිරීම ප්‍රමාණවත් වූ ලෙස හා විය යුතු ලෙස සැලකිය යුතු ය ;

නිලවතුන් ආදේශ කිරීම.

(ඉ) ධුරයක කර්තව්‍ය තත් කාලයෙහි ඉටු කරන සෑම තැනැත්තකුට හෝ තැනැත්තන් ගණනාවකට නීතියක අදාළවීම දක්වීමේ කාර්යය සඳහා, ප්‍රඥප්තිය සම්මත කෙරෙන අවස්ථාවෙහි ඒ කර්තව්‍ය ඉටු කරමින් සිටින නිලධරයාගේ නිල නාමය සඳහන් කිරීම ප්‍රමාණවත් වූ ලෙස හා විය යුතු ලෙස සැලකිය යුතු ය ; තව ද

පත් කිරීම හා පහ කිරීම

(ඊ) යම් නිලධරයකු පහ කිරීම, අත්හිටවීම හෝ නැවත සේවයට ගැනීම පිළිබඳ බලය දීමේ කාර්යය සඳහා ඔහු පත් කිරීමේ බලය දීම ප්‍රමාණවත් වූ ලෙස හා විය යුතු ලෙස සැලකිය යුතු ය.

ඉවත් කරන ලද නීති යටතේ සාදන ලද රීති, ඉවත් කිරීමේ නීතියෙන් වලංගුව තබන අවස්ථාවක ඉවත් කිරීමේ නීතිය යටතේ ඒ රීති සාදන ලද ලෙස සැලකිය යුතු බව.

15. ඉවත් කරන ලද යම් ප්‍රඥප්තියක් යටතේ සාදන ලද රීති කිසිවක් මේ ආඥාපනත ආරම්භ වීමට පෙර වුව ද ආරම්භ වීමෙන් පසු වුව ද සම්මත කරන ලද එය ඉවත් කිරීමේ ප්‍රඥප්තියෙන් වලංගුව තබනු ලබන විට ඒ රීති ඒ ඉවත් කිරීමේ ප්‍රඥප්තියෙහි අනුරූප විධිවිධාන යටතේ සාදා තුබුණු බව හා සාදනු ලැබූ බව සියලු කාර්යයන් සඳහා සැලකිය යුතු අතර එසේ සාදනු ලැබූ ලෙස ඒවා ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විය යුතු ය.

ඉවත් කළ ප්‍රඥප්ති කෙරෙහි යොමු කිරීම

16. (1) යම් ලිඛිත නීතියක හෝ ලේඛනයක, තදනන්තරව ඉවත් කරන ලද යම් ලිඛිත නීතියක් සම්බන්ධයෙන් යොමුවක් කර ඇති අවස්ථාවක, ඒ යොමුව, ඉවත් කිරීම කරන ලද්දේ යම් ලිඛිත නීතියකින් ද ඒ ලිඛිත නීතිය හෝ එහි අනුරූප කොටස කෙරෙහි කළ යොමුවක් ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(2) මේ ආඥාපනත ආරම්භ වීමට පෙර මෙන් ම ආරම්භ වීමෙන් පසුව ද පනවන ලද ලිඛිත නීතිවලට සහ සාදන ලද ලේඛනවලට මේ වගන්තිය අදාළ වන්නේ ය.

රීති සෑදීමට යම් බලධරයකුට දෙන ලද බලය පිළිබඳ සාමාන්‍ය විධිවිධාන

17. (1) මේ ආඥාපනත ආරම්භ වීමට පෙර හෝ පසු සම්මත කරන ලද යම් ප්‍රඥප්තියකින් යම් බලධරයකුට රීති සෑදීමේ බලය දෙනු ලබන අවස්ථාවක, පටහැනි චේතනාව පෙනී යනහොත් මිස, ඒ රීති සෑදීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් විධිවිධාන බලපවත්වන්නේ ය :—

(අ) කවර රීතියක් වුව ද එම රීතිය සෑදූ බලධරයා විසින් ම හා එම රීතිය සෑදූ ආකාරයෙන් ම කවර වේලාවක දී වුව ද සංශෝධනය කළ හැකි ය ; වෙනස් කළ හැකි ය ; පරිච්ඡින්න කළ හැකි ය ; නොහොත් ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කළ හැකි ය ;

(ආ) යම් රීතියක් සාදන බලධරයා සුදුසු යයි සලකන රුපියල් පනහකට නොවැඩි දණ්ඩනයක් ඒ රීතිය කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් නියම කොට තැබිය හැකි අතර එවැනි යම් දණ්ඩනයක් මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයකින් නියම කරන ලද දඩයක් අය කර ගන්නා ආකාරයෙන් ම අය කර ගනු ලැබිය හැකි ය ;

(ඇ) කිසි ම රීතියක් කිසි ම ප්‍රඥප්තියක විධිවිධානවලට අනනුකූල නොවිය යුතු ය ;

(ඈ) විධිමත් කිරීම, අධීක්ෂණය, ආරක්ෂා කිරීම හෝ පාලනය සඳහා රීති සෑදීමේ බලයට—

(i) ඒ විධිමත් කිරීමේ, අධීක්ෂණයේ, ආරක්ෂා කිරීමේ හෝ පාලනයේ කාර්යය සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ;

(ii) ඒ බලපත්‍ර නිකුත් කරන ලද්දේ රීති කිසිවක් සම්බන්ධයෙන් ද ඉන් යම් රීතියක් කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයක් විසින් දෙවන වරට හෝ තදනන්තරව වරදකරු කරනු ලැබූ විට ඒ අධිකරණය විසින් බලපත්‍ර අවලංගු කිරීම ;

(iii) එසේ සාදන ලද යම් රීතියක විධිවිධාන අනුව ක්‍රියා නොකරන ලද අවස්ථාවල දී, හෝ කලින් දෙන ලද බලපත්‍ර නිසි බලය ඇති අධිකරණයක් විසින් අවලංගු කරනු ලැබූ තැනැත්තන් සම්බන්ධයෙන්, බලපත්‍ර දීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

යන මේ කරුණු සඳහා රීති සෑදීමේ බලය ද ඇතුළත් වන්නේ ය ;

(ඉ) සියලු ම රීති ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලැබිය යුතු අතර ව්‍යවස්ථාදායකයේ ප්‍රඥප්තියෙහි ලා පනවන ලද නම් ලැබෙන්නා වූ සම්පූර්ණ නීතිමය බලය ඒවාට ඇත්තේ ය ; තව ද

(ඊ) යම් රීතියක් අන්තර්ගත ගැසට් පත්‍රයෙහි පිටපතක් හෝ රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති විසින් මුද්‍රණය කරන ලදැයි සැලකෙන යම් රීතියක යම් පිටපතක් ඉදිරිපත් කිරීම ඒ රීතිය යථා පරිදි සාදන ලද බවට හා එහි යථා භාවයට සියලු අධිකරණවල දී හා කවර ආකාරයෙන් වූ හෝ සියලු කාර්යයන් සඳහා බැලූ බැල්මට පිළිගත හැකි සාක්ෂිය වන්නේ ය.

(2) මේ වගන්තියෙහි " රීති " යන යෙදුමට රීති හා නියෝග ද, නියෝග ද, අතුරු ව්‍යවස්ථා ද ඇතුළත් වේ.

විශේෂ බලතලවලින් සාමාන්‍ය බලතලවල බල සීමාවීමක් නොවිය යුතු බව.

(3) මේ ආඥාපනත ආරම්භ වීමට පෙර හෝ පසු සම්මත කරන ලද යම් ප්‍රඥප්තියකින් යම් සාමාන්‍ය කාර්යයක් සඳහාත් එසේ ම ඒවාට ආනුෂංගික විශේෂ කාර්යයන් කිසිවක් සඳහාත් රීති, නියෝග හෝ අතුරු ව්‍යවස්ථා සෑදීමේ බලය, යම් බලධරයකුට දෙනු ලබන අවස්ථාවක, විශේෂ කාර්යයන් දැක්වීමෙන් සාමාන්‍ය කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් දෙනු ලබන බලතලවල ව්‍යාප්තිය හීන වන ලෙස නොසැලකිය යුතු ය.

යම් ප්‍රකාශනයක්, නියමයක් හෝ නිවේදනයක් සංශෝධනය කළ හැකි, වෙනස් කළ හැකි හෝ පරිවර්ජනය කළ හැකි ආකාරය

18. මේ ආඥාපනත ආරම්භ වීමට පෙර හෝ පසු සම්මත කරන ලද යම් ප්‍රඥප්තියකින් යම් ප්‍රකාශනයක් නිකුත් කිරීමේ හෝ යම් නියමයක් කිරීමේ හෝ නිවේදනයක් කිරීමේ බලය යම් බලධරයකුට දෙනු ලබන අවස්ථාවක, එසේ නිකුත් කරන ලද යම් ප්‍රකාශනයක්, කරන ලද යම් නියමයක් හෝ නිවේදනයක්, එය නිකුත් කරනු ලැබිය හැක්කේ හෝ කරනු ලැබිය හැක්කේ යම් බලධරයකු විසින් යම් ආකාරයකට හෝ යම් අනුමතයකට නැතහොත් කොන්දේසි කිසිවකට යටත්ව නම් ඒ බලධරයා ම විසින් ඒ ආකාරයට ම හා එවැනි ම අනුමතයට හා කොන්දේසිවලට යටත්ව කවර වේලාවක වුව ද සංශෝධනය කළ හැකි ය ; වෙනස් කළ හැකි ය ; පරිවර්ජන්න කළ හැකි ය ; නොහොත් ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කළ හැකි ය.

ව්‍යවස්ථාපිත රීති ආදියෙහි අර්ථ නිරූපණය.

19. මේ ආඥාපනත ආරම්භ වීමට පෙර හෝ පසුව වුව ද සම්මත කරන ලද යම් ප්‍රඥප්තියකින් යම් සාධන පත්‍රයක්, එනම් යම් ප්‍රකාශනයක්, නියමයක්, වරෙන්තු බලපත්‍රයක්, පටිපාටියක්, රීති, නියෝග හෝ අතුරු ව්‍යවස්ථා කිසිවක් සෑදීමේ, ප්‍රදානය කිරීමේ හෝ නිකුත් කිරීමේ බලය දෙනු ලබන අවස්ථාවක, පටහැනි චේතනාව පෙනී යනහොත් මිස, සාධන පත්‍රවල පාවිච්චි කරන ලද යෙදුම්වලට පිළිවෙළින් ඒ බලය දෙන ප්‍රඥප්තියෙහි දක්වෙන අර්ථය ම ඇත්තේ ය.

රීති ආදිය යටතේ කරන ලද ක්‍රියා රීති සෑදීමට බලය දුන් ප්‍රඥප්තිය යටතේ කරන ලද ලෙස සැලකිය යුතු බව

20. යම් ප්‍රඥප්තියක අන්තර්ගත යම් බලයක් යටතේ සාදන ලද යම් රීතියක්, කරන ලද නියමයක්, සාදන ලද අතුරු ව්‍යවස්ථාවක් හෝ නියෝගයක් යටතේ හෝ එහි බලය ප්‍රකාර හෝ එය අනුව යම් ක්‍රියාවක් කරන ලද නම් ඒ ක්‍රියාව ඒ ප්‍රඥප්තිය යටතේ හෝ ඒ ප්‍රඥප්තියෙන් දෙන ලද බලතල ප්‍රකාර හෝ ඒ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහි ලා හෝ ඒ ප්‍රඥප්තියේ බලය යටතේ කරන ලද ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

'යම් අධිකරණයක දී ප්‍රශ්න නොකළ යුතු' යන යෙදුමේ අර්ථ නිරූපණය [1972 අංක 18 § 2.]

***22.** මේ ආඥාපනත ආරම්භ වීමට පෙර හෝ පසු සම්මත කරගනු ලැබූ හෝ පනවනු ලැබූ යම් ප්‍රඥප්තියක " යම් අධිකරණයක දී ප්‍රශ්න නොකළ යුතු ය " යන යෙදුම හෝ ඒ හා සමාන අර්ථයක් ඇති වෙන යම් යෙදුමක් " රිට් ආඥාවක් මගින් හෝ අන් ලෙසකින් " යන වචන හා එක්ව හෝ එසේ නොමැතිව, යම් තැනැත්තකු, බලධරයකු හෝ විනිශ්චය අධිකාරයක් විසින් කරනු ලැබීමට හෝ නිකුත් කරනු ලැබීමට ඒ ප්‍රඥප්තිය යටතේ බලය පවරනු ලැබූ යම් නියමයකට, තීරණයකට, නිශ්චයකට, විධානයකට හෝ නිත්ද්‍රවකට අදාළව යෙදී ඇති විටක, ඒ තැනැත්තා, බලධරයා හෝ විනිශ්චය අධිකාරය වෙත පැවරී තිබුණු බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී හෝ කරන ලදැයි සැලකේන ක්‍රියාත්මක කිරීමක දී කරනු ලැබූ හෝ නිකුත් කරනු ලැබූ එවැනි නියමයක, තීරණයක, නිශ්චයක, විධානයක හෝ නිත්ද්‍රවක වලංගුභාවය හෝ නීත්‍යානුකූල භාවය ගැන, කවර නඩු කටයුත්තක දී වුව ද කවර හේතුවක් නිසාවත් ප්‍රශ්න කිරීමේ අධිකරණ බලය කිසිදු අධිකරණයකට නොමැත්තේ ය :

එසේ වුව ද, පහත සඳහන් කරුණු සහ පහත සඳහන් කරුණු පමණක් ම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 140 වන ව්‍යවස්ථාව යටතේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් හෝ අභියාචනාධිකරණය විසින් එහි බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී මේ වගන්තියේ ඉහත සඳහන් විධිවිධාන අවශ්‍යාවෝවින පරිදි

---

*21 වන වගන්තිය අත්හරින ලදී

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට හෝ අභියාචනාධිකරණයට අදාළ නොවන්නේ ය. එනම්—

(අ) ඒ නියමය, තීරණය, නිශ්චය, විධානය හෝ තීන්දුව, ඒ නියමය, තීරණය, නිශ්චය, විධානය හෝ තීන්දුව කළ හෝ නිකුත් කළ තැනැත්තා, බලධරයා හෝ විනිශ්චය අධිකාරය වෙත පැවරුණු බලය ඉක්මවූවක් බව බැලූ බැල්මට පෙනෙන අවස්ථාවක ; සහ

(ආ) ඒ නියමය, තීරණය, නිශ්චය, විධානය හෝ තීන්දුව කිරීමට හෝ නිකුත් කිරීමට බලය පැවරුණු තැනැත්තා, බලධරයා හෝ විනිශ්චය අධිකාරය ස්වාභාවික යුක්ති ධර්මයේ රීති පිළිපැදීමට බැඳී සිටින අවස්ථාවක හෝ එවැනි යම් නියමයක්, තීරණයක්, නිශ්චයක්, විධානයක් හෝ තීන්දුවක් කිරීමට හෝ නිකුත් කිරීමට පෙර යම් නීතියක යම් විධානාත්මක විධිවිධානයක් පිළිපැදිය යුතු බවට කොන්දේසියක් තිබෙන අවස්ථාවක, එකී ස්වාභාවික යුක්ති ධර්මයේ රීති පිළිපැද නොමැති බවට හෝ ඒ නීතියේ එකී විධානාත්මක විධිවිධාන පිළිපැද නොමැති බවට අවස්ථාවෝචිත පරිදි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හෝ අභියාචනාධිකරණය සෑහීමට පත් වූ අවස්ථාවක ;

එසේ ම තව දුරටත්, හේබියස් කෝපස් රිට් ආඥා ස්වභාවයේ වූ විධානාත්මක ආඥා නිකුත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 141 වන ව්‍යවස්ථාව යටතේ අභියාචනාධිකරණය විසින් එහි බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී මේ වගන්තියේ ඉහත සඳහන් විධිවිධාන අභියාචනාධිකරණයට අදාළ නොවන්නේ ය.

අයිතිවාසිකම් හෝ තත්ත්වය ප්‍රකාශ කිරීමට අධිකරණවලට බලය දෙන ප්‍රඥප්ති කියවා තේරුම් ගැනීම. [1972 අංක 18 § 2.]

23. 24 වන වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව අයිතිවාසිකමක් හෝ තත්ත්වයක් ප්‍රකාශ කිරීමට, මෙම ආඥාපනත ආරම්භ වීමට පෙර හෝ පසු සම්මත කරගනු ලැබූ හෝ පනවනු ලැබූ යම් ප්‍රඥප්තියක් මගින්, මූල් සිවිල් අධිකරණ බලය ඇති අධිකරණයකට බලය දෙනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක දී, යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ කිරීමට හෝ නිකුත් කිරීමට යම් තැනැත්තකුට, බලධරයකුට හෝ විනිශ්චය අධිකාරයකට ලැබී ඇති බලය යටතේ කරන ලද හෝ නිකුත් කරන ලද යම් නියමයක, තීරණයක, නිශ්චයක, විධානයක හෝ තීන්දුවක හේතුවෙන් හෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් හෝ එහි බලරහිත කිරීමක් වශයෙන් උද්ගත වන අයිතිවාසිකමක් හෝ තත්ත්වයක් කවර හේතුවක් හෝ නිසා ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා වූ යම් නඩුවක් පිළිගැනීමට හෝ එවැනි නඩුවක දී තීන්දු ප්‍රකාශයක් කිරීමට හෝ යම් ආඥාවක් කිරීමට එකී ප්‍රඥප්තිය මගින් ඒ අධිකරණයට බලය ලැබෙන ලෙස තේරුම් නොගත යුතු ය :

එසේ වුව ද අදාළ පෙත්සමකට අදාළව ආඥාවක් කිරීමට හෝ තීන්දු ප්‍රකාශයක් කිරීමට ඒ අධිකරණයට ඇති බලය කෙරෙහි මේ වගන්තියේ විධිවිධාන බලපාන ලෙස නොසැලකිය යුතු ය.

ඉන්ජන්ෂන් තහනම් නිකුත් කිරීමට හෝ එසේ ම ඉටු කිරීම සඳහා ආඥා කිරීමට අධිකරණයට බලය දෙන ප්‍රඥප්ති කියවා තේරුම් ගැනීම. [1974 අංක 29 § 2]

24. (1) මෙම ආඥාපනත ආරම්භ වීමට පෙර හෝ පසු සම්මත කර ගනු ලැබූ යම් ප්‍රඥප්තියක ඇතුළත් කිසිවකින් කවර වූ හෝ හේතුවක් නිසාවත් රජයට, අමාත්‍යවරයකුට හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකුට විරුද්ධව ඉන්ජන්ෂන් තහනම් නිකුත් කිරීමේ හෝ එසේ ම ඉටු කිරීම සඳහා ආඥා කිරීමේ අධිකරණ බලය කිසි ම අධිකරණයක් වෙත පැවරෙතැයි නොසැලකිය යුතු ය.

(2) යම් ඉන්ජන්ෂන් තහනමක් නිකුත් කිරීමේ හෝ ආඥාවක් කිරීමේ ප්‍රතිඵලය වන්නේ, කෙලින් ම හෝ අන් අයුරකින්, යම් කාරණයක් හෝ දෙයක් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කර ගෙන යාමෙන් රජය, අමාත්‍යවරයකු හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු වැළැක්වීම හෝ යම් කාරණයක් හෝ දෙයක් කිරීමට රජයට, අමාත්‍යවරයකුට හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකුට බල කිරීම හෝ නම්, රාජ්‍ය නිලධරයකුට විරුද්ධව එම ඉන්ජන්ෂන් තහනම නිකුත් කිරීම හෝ ආඥාව කිරීම කිසි ම අධිකරණයක් විසින් කවර වූ හෝ හේතුවක් නිසාවත් නොකළ යුතු ය.

(3) මේ වගන්තිය ක්‍රියාත්මක වීමට පෙර යම් අධිකරණයක් විසින් යම් ඉන්ජන්ෂන් තහනමක් නිකුත් කරනු ලැබ ඇත්තාවූත් මේ වගන්තිය එවකට ක්‍රියාත්මකව තිබුණේ නම් එම ඉන්ජන්ෂන් තහනම නිකුත් කිරීමට එම අධිකරණයට අධිකරණ බලයක් නොතිබෙන්නට තිබුණාවූත් අවස්ථාවක එම ඉන්ජන්ෂන් තහනම සියලු කාර්යයන් සඳහා ශූන්‍ය හා බලරහිතව පැවති ලෙස හා ශූන්‍ය හා බලරහිත විය යුතු ලෙස ද, නීතියෙහි ලා එහි බලයක් හෝ බලපෑමක් නොමැති ලෙස ද සැලකිය යුතු ය.

(4) මේ වගන්තියෙහි "ඉන්ජන්ෂන් තහනම" යන්නට ඒක පාක්ෂික වූ හෝ එසේ නොවූ ස්ථිර හෝ අතුරු ඉන්ජන්ෂන් තහනමත්, වාරණ ආඥාවක් හෝ ඉහතින් වූ උපවගන්තිවල සඳහන් යම් තැනැත්තකු හෝ බලධරයකු ක්‍රියා කිරීමෙන් නැවැත්වීමේ හෝ වැළැක්වීමේ බලපෑම ඇති වෙනත් යම් ආඥාවක් ඇතුළත් වේ.

(5) පාර්ශ්වකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශ කරමින් ආඥාවක් කිරීමට යම් අධිකරණයක් සතු බලය කෙරෙහි මේ වගන්තියේ ඉහතින් වූ විධිවිධානවලින් බලපෑමක් ඇතිවෙතැයි නොසැලකිය යුතු ය.

(6) මේ වගන්තියෙහි විධිවිධාන, මේ ආඥාපනතෙහි 6 වන වගන්තිය හෝ වෙනත් යම් විධිවිධාන හෝ වෙනත් යම් නීතියක විධිවිධාන හෝ නොතකා බලපැවැත්විය යුතු ය.

13 වන අධිකාරය

ලුහුඬු නාම (අංකනය)

1935 අංක 48 දරන ආඥාපනත

ප්‍රඥප්තිවල ලුහුඬු නාම පිළිබඳ ආඥාපනතකි.

[1935 දෙසැම්බර් මස 2 වන දින.]

ලුහුඬු නාමය

1. මේ ආඥාපනත ලුහුඬු නාම (අංකනය) ආඥාපනත යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

පාර්ලිමේන්තු පනත්වලට අනුක්‍රමික අංක යෙදීම

2. එක් එක් වර්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු පනත්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන පරිදි අවස්ථාවෝචිත පරිදි ජනාධිපතිවරයාගේ හෝ කථානායකවරයාගේ සහතිකය ඒ ඒ වර්ෂයේ පළමුව ලැබුණු පනතට අංක එක යෙදීමෙන් ආරම්භව, ඒවාට ඒ සහතිකය ලැබෙන අනුපිළිවෙළ අනුව යොදනු ලබන අනුක්‍රමික අංකවලින් වෙසෙසා දක්වනු ලැබේ. තව ද එක් එක් පනතට ඒ සහතිකය ලැබීමෙන් පසු, ඒ පනතේ ලුහුඬු නාමයෙහි ඒ පනතට උචිත අනුක්‍රමික අංකය නොපමාව යෙදීම ද ඒ සහතිකය පනතට ලැබුණු වර්ෂය, අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී සඳහන් කිරීම හෝ ආදේශ කිරීම ද පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයාගේ කාර්යය වන්නේ ය.